އިންދިރާ ގާންދީ މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލް (ދައުލަތް) ވ. މެޑިކުއިޕް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ހައިކޯޓު މައްސަލަ ނަންބަރު: 2024/HC-A/124 އެއްބަސްވުމާއިގުޅޭ ހިލާފު އުފެދިގެން ހުށަހަޅާ މައްސަލަ 21 ޖަނަވަރީ 2026

Indira Gandhi Memorial Hospital (State) v. Mediquip Maldives Pvt Ltd

އެއްބަސްވުމުގައި މެޝިނަށް ބޭނުންވާ ރިއޭޖެންޓްސް މެޑިކުއިޕް މޯލްޑިވްސް ފުދުވެރިކޮށް ހުރުމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވުމާއި އެއްބަސްވުމުގެ މުދާބަދަލުކުރުމުގައި، ހޮސްޕިޓަލުން އެއްބަސްވުމާ ޚިލާފުވެފައިވާކަމުގެ ކޮންޓްރެކްޓާބެހޭ ޤާނޫނުގެ 23 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ބަދަލު ނަގައިދިނުމަށްދަޢުވާކޮށްފައިވާ، އެ ޢިނާޔާ އަދާނުކުރުމުން ލިބިފައިވާ ގެއްލުމުގެ ބަދަލު ހުކުމަށް ވަކި ދަޢުވާއެއް ކުރުމުގެ ޙައްޤު މަސްއޫލިއްޔަތު ޝަރުޢީ އަދި ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް ނުތަބާ ކަމަށް ކަނޑައަޅައި، ސިވިލް ކޯޓުގެ ހުކުމް ހައިކޯޓުން ބަދަލުކުރައްވައި ބާއްވާފައިވެއެވެ.

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

މައްސަލައިގެ ހަޤީޤަތްތައް

އިންދިރާ ގާންދީ މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލް (ދައުލަތް) އާއި މެޑިކުއިޕް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް (ކޮންޓްރެކްޓުގެ ރެފަރެންސް ނަންބަރު C-251/2003) އާ ދެމެދު 03 ސެޕްޓެމްބަރު 2014 ގައި “AGREEMENT MADE BETWEEN INDIRA GANDHI MEMORIAL HOSPITAL AND MEDIQUIP MALDIVES PVT LTD FOR THE EXCHANGE OF “OLD VITROS Eci IMMUNOASSAY & 350 CHEMISTRY SYSTEM” WITH “NEW VITROS5600 CHEMISTRY SYSTEM & IMMUNOASSAY"" އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފައިވެއެވެ.

މި އެއްބަސްވުމުގައި ބައެއް ކަންކަމަށް VITROS 5600 Chemistry System އިންސްޓޯލްކޮށްދިނުމާ ހިލާ ކަމަކާއި، ކަމާއި މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ޤާނޫނުގެ އެކްސްޕޯޓްކޮށް ޕޮޓަން އަންނަ ބަދަލުތަކާއި ގުޅިގެން މެޝިނު، ރިއޭޖެންޓްގެ އަދި 05 (ފަހެއް) އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ބަދަލު ނާންނާނެކަމަށާއި، މެޝިނަށް ބޭނުންވާ ރިއޭޖެންޓް، އެކްސެސަރީސް، ކޮންސިއުމަބަލް އަދި ސްޕެއަރ ޕާޓްސް، އެ އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތަށް ހަވާލުވެ ވަނީ މެޑިކުއިޕް މޯލްޑިވްސް ފުދުވެރިކޮށް ކަމުގައެވެ.

21 ނޮވެމްބަރު 2017 ގައި އިންދިރާ ގާންދީ މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލްގެ ފަރާތުން މެޑިކުއިޕް މޯލްޑިވްސްއަށް ސިޓީއެއް ފޮނުވާފައިވެއެވެ. މި ސިޓީގައިވަނީ، ހޮސްޕިޓަލުގައި ބެހެއްޓިފައިވާ ކެމިސްޓްރީ އެނަލައިޒަރ އިމިއުނޯ އެނަލައިޒަރ ވިޓްރޮސް 5600، 4600 އަދި 3600 މެޝިނުތަކަކީ ހޮސްޕިޓަލުގެ ބޭނުންކުރާ މެޝިނުތަކަކާކަމުގައި އެ މެޝިނުތައް ގެންގޮސްދިނުމެވެ.

ސިވިލް ކޭސްގެ ނަންބަރު 2336/Cv-C/2021 ފައިސަލާ

މެޑިކްއިޕް ކްރިއޭޓިވްސްގެ ފަރާތުން އިންދިރާ ގާނދީ މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލްއަށް ޙައްޤުވާގޮތަށް ސިވިލް ކޯޓުގައި ދަޢުވާކުރީއެވެ. މި ދަޢުވާގައި މެޑިކްއިޕް ކްރިއޭޓިވްސްގެ ފަރާތުން އެދިފައިވަނީ 03 ސެޕްޓެމްބަރު 2014 ގައި ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމަށް ޢަމަލުކުރުން ހުއްޓާލުމަށް އިންދިރާ ގާނދީ މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލްގެ ފަރާތުން ނިންމާފައިވަނީ ޤާނޫނާ ޚިލާފަށްކަމަށް، އަދި މެޑިކްއިޕް ކްރިއޭޓިވްސްގެ ފަރާތުން އެއްބަސްވުމާ ޚިލާފުވެފައިވާ ކަމެއް ނެތްކަމަށް، އެއްބަސްވުމާއި ޚިލާފަށް އިންދިރާ ގާނދީ މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލްގެ މައްސަލަ އަމުރުތަކަށް، އެއްބަސްވުމާއި ޚިލާފަށް އިންދިރާ ގާނދީ މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލްގެ ފަރާތުން އެއްބަސްވުމަށް ޢަމަލުކުރުން ހުއްޓާލުމުގެ ސަބަބުން ލިބިފައިވާ ގެއްލުމާ އަދި ލިބުމަށް ގެއްލުނު ފައިދާ ހޯދުމަށް ދަޢުވާކުރުމުގެ ބަދަލު އާއި ކަނޑައަޅައިދިނުމަށެވެ.

މި ދަޢުވާއަށް އިންކާރުކުރަމުން ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުން ބުނެފައިވަނީ އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން 05 (ފަހެއް) އަހަރު ވަންދެން ދައްކަމުން މެޝިން ބޭނުންކުރުމަށް ނުވަތަ 05 (ފަހެއް) އަހަރު ވަންދެން މެޑިކްއިޕް ކްރިއޭޓިވްސްގެ ފަރާތުން ރިއޭޖެންޓްސް ގަތުމަށް ދެފަރާތުގެ މެދުގައި ހަމަޖެހިފައިވާކަމަށާއި، އެހެންކަމުން މެޝިން ބޭނުންކުރުމަށް ނުވަތަ މެޝިނަށް ބޭނުންވާ ރިއޭޖެންޓްސް މެޑިކްއިޕް ކްރިއޭޓިވްސްގެ ފަރާތުން ގަތުމަށް ދެފަރާތުގެ މެދުގައި ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ޝަރުޠެއް އަދި ޒިންމާއެއް ހަމަޖައްސައި ނިންމާފައިވާ ކަމަށެވެ.

ސިވިލް ކޯޓުން ނިންމުމުގެ ފާސިލުކުރުމުގައި، މި އެއްބަސްވުމަކީ ޤާނޫނީ ގޮތުން ބަލާއިރުވެސް އެއްބަސްވުމެއް ނުވަތަ ކޮންޓްރެކްޓެއް، އިންދިރާ ގާނދީ މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލްގެ ފަރާތުން އެއްބަސްވުން ނިމުމަކަށް ގެނެސްފައިވަނީ އެއްބަސްވުމާއި ޚިލާފަށް، އަދި އެއްބަސްވުމަށް ޢަމަލުކުރުން ހުއްޓާލުމުގެ ސަބަބުން ލިބިފައިވާ އަދި ލިބުނު ގެއްލުމުގެ ބަދަލު ނަގައިދިނުމަށް، މި 03 (ތިނެއް) ކަމެއްގެ މައްޗަށް ނަޒަރުކުރައްވައިފައެވެ. މެޑިކްއިޕް ކްރިއޭޓިވްސްގެ ފަރާތުން ފާހަގަކުރައްވާފައިވާ މެޝިންތަކުގެ ބަދަލުގައި އިންދިރާ ގާނދީ މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލްގެ ފަރާތުން އަދާކުރަންޖެހޭ ޒިންމާއެއް، އެ މެޝިންތަކަށް ބޭނުންވާ ރިއޭޖެންޓްސް ހޯދައިދިނުމަށް ސަޕްލައިކުރާ ސިވިލް ކޭސް ފާހަގަކުރައްވައިފައެވެ. އަދި އިންދިރާ ގާނދީ މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލްގެ ފަރާތުން އެއްބަސްވުން ނިމުމަކަށް ގެނެސްފައިވަނީ އެއްބަސްވުމުގެ ކޮން މާއްދާއަކާ ޚިލާފަށްކަން ސާފުކޮށް ބަޔާންކުރުމެއް ނެތްކަމަށާއި، އެއްބަސްވުމުގެ ޢަމަލުކުރުން ހުއްޓާލާފައިވަނީ، އެއްބަސްވުމާ ޚިލާފަށްކަމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ނުދެކޭ ކަމުގައި ނަޒަރުކުރައްވައިފައެވެ.

ސިވިލް ކޭސްގެ ނަންބަރު 2336/Cv-C/2021 ފައިސަލާގައި 29 ފެބްރުއަރީ 2024 ގައި ޙުކުމްކޮށްފައިވަނީ މެޑިކްއިޕް ކްރިއޭޓިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އާއި އިންދިރާ ގާނދީ މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލާ ދެމެދު 03 ސެޕްޓެމްބަރު 2014 ގައި ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމުގެ ޢަމަލުކުރުން އިންދިރާ ގާނދީ މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލުން ނިންމާފައިވަނީ އެއްބަސްވުމާ ޚިލާފަށްކަން ސާބިތުނުވާކަމަށާއި، ދެފަރާތުގެ ދެމެދު ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން، މެޑިކްއިޕް ކްރިއޭޓިވްސްއިން ފޯރުކޮށްދީފައިވާ މެޝިނަށް ބޭނުންވާ ރިއޭޖެންޓްސްއާއި މެޑިކްއިޕް ކްރިއޭޓިވްސްގެ އަށް ދިނުމުގެ އެކްސްކްލޫސިވް ސަޕްލަޔަރކަން ދީފައި، އެއްބަސްވުމުގެ ދައުރުގައި ހިނގާފައިވާ ހުކުމެއް މެޝިނަށް ބޭނުންވާ ރިއޭޖެންޓްސް މެޑިކްއިޕް ކްރިއޭޓިވްސްގެ އަތުން ގަނެވިދާނެ ނަމަވެސް، މެޑިކްއިޕް ކްރިއޭޓިވްސްއިން ގެއްލުމެއް ލިބިފައިވާކަން ސާބިތުވާ ހެއްކެއް ނެތުމުން، އެ ގެއްލުމުގެ ބަދަލު ހޯދައިދިނުމަށް އެދިފައިވާ ދަޢުވާއަކީ މެޑިކްއިޕް ކްރިއޭޓިވްސްއިން ލިބިދޭންޖެހޭނެކަމަށެވެ.

ސިވިލް ކޯޓުގެ ނިންމުން އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް އެދި އިންދިރާ ގާންދީ މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލް (ދައުވާލިބޭ) ގެ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވަނީ އަންނަނިވި 02 (ދޭއް) ނުކުތާއެވެ.

1. ސިވިލް ކޯޓުގެ ނިންމުމުގައި، އެއްބަސްވުމުގެ މުޤާބިލީޔާ އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން މަޝްވަރާ ބޭނުންވާ ރިޢާޔަތްކޮށް އިސްތިއުނާފު ރައްދުވާ ފަރާތުގެ ހިތައިން ގޮތުންކަމަށް ކަނޑައަޅާފައިވަނީ ދެފަރާތް ދެމެދު ކުރެވިފައިވާ މުޢާމަލާތު ގުޅުންހުރި ލިޔެކިޔުންތަކާއި، ކަން ހިނގާފައިވާ ގޮތަށް ފުރިހަމައަށް ރިޢާޔަތްކޮށްގެން ނޫނެވެ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤަޟާއީ ނިޒާމުގެ ޤާނޫނުގެ 5 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ (1) ވަނަ ނަންބަރާއި (2) ވަނަ ނަންބަރާއި، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2021/SC-A/39 އިބްރާހީމް ރަޝީދު އަދި އިތުރު 2 ފަރާތެއް ވ. ޢަބްދުﷲ ޢަފީފް ޤަޟިއްޔާއާއި، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2015/SC-A/24 ނަޖީބާ އިންޖިނިއަރިންގ އެންޑް ބިލްޑިންގ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ވ. ޒެއުސް ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޤަޟިއްޔާގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ އުސޫލާއި ޤާނޫނުއަސާސީގެ 143 ވަނަ މާއްދާގެ (ބ) އާ ޚިލާފުވާކަމަށް ބުނެ ހުށަހަޅާ ނުކުތާ؛
2. ސިވިލް ކޯޓުގެ ނިންމުމުގައި، ދެފަރާތް ދެމެދު ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމާއި އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ޚިލާފުވެފައިވާކަމަށް ކަނޑައަޅާނެ ބަޔާން ނުކޮށްކަމަށް ކަނޑައަޅާފައިވިނަމަވެސް، ގެއްލުމުގެ ބަދަލު ހޯދުމަށް ދައުވާކުރުމުގެ ޙައްޤު އިސްތިއުނާފު ރައްދުވާ ފަރާތަށް ލިބިގެންވާކަމަށް ކަނޑައަޅާފައިވަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2019/SC-A/85 ދައުލަތް ވ. މިނާ އުމަރު ޤަޟިއްޔާގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ އުސޫލާއި، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2020/SC-A/38 ސަންބިލް އިންޖިނިއަރިންގ އެންޑް ބިލްޑިންގ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ވ. ބިލްޑިންގ ސޮލިއުޝަންސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޤަޟިއްޔާގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ އުސޫލާއި ޤާނޫނުއަސާސީގެ 143 ވަނަ މާއްދާގެ (ބ) އާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤަޟާއީ ނިޒާމުގެ ޤާނޫނުގެ 5 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ (2) ވަނަ ނަންބަރާ ޚިލާފުވާކަމަށް ބުނެ ހުށަހަޅާ ނުކުތާ؛ މިއެވެ.

ދައުލަތުން ބުނެފައިވަނީ، ދެފަރާތް ދެމެދު ކުރެވިފައިވާ މުޢާމަލާތަކީ ހިލޭ އެހީގެ ގޮތުގައި އިސްތިއުނާފު ރައްދުވާ ފަރާތުން ދައުލަތަށް މުސާއަދަ ފުރުސަތުދިނުމުގެ މަގުބޫލުކަމުގައި ކުރެވިފައިވާ މުޢާމަލާތެއްކަމަށާއި، މުސާރަ ބޭނުންކުރި 02 (ދޭއް) އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތުގައިވެސް އަދި އެއްވެސް އިތުރެއްގައިވެސް މަޝްވަރާ ބޭނުންވާ ރިޢާޔަތްކޮށް އިސްތިއުނާފު ރައްދުވާ ފަރާތުގެ އަޑުން ގަބޫލުކުރާކަމަށާއި، ރިޢާޔަތްކޮށް ގަނޑަކަށް އ.ސ.ޖ.އެމިން ކަމަށާއި، ކޮންޓްރެކްޓުގެ ޤާނޫނުގެ 23 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ގެއްލުމުގެ ބަދަލު ދޭންޖެހޭނީ އެއްބަސްވުމުގެ ބައިވެރިއަކު އެއްބަސްވުމާ ޚިލާފުވާ ޙާލަތެއްގައިކަމަށެވެ.

މިއަން ރައްދުގައި ދެކޮޅުހެދި މަޝްވަރާގެ ފަރާތުން ބޭނުންކުރައްވައި، އެއްބަސްވުމެއް އެބައިތް ކަމަށް ދައުލަތުން ވެސް ބުނެފައިވާކަމަށާއި، ކޮންޓްރެކްޓް ޤާނޫނުގެ ނިސްބަތަކީ އެއްބަސްވުމުގެ 4 ވަނަ ސުރުޚީގައި ރިޢާޔަތްކުރާއި އެކުލެވިގެން، ކޮންސިޑަރޭޝަން ފުރިހަމަވެފައިވާކަމަށް ސާބިތުވާތީ އިސްތިއުނާފު ރައްދުވާ ފަރާތަށް ބަދަލު ދޭންޖެހޭނެކަމަށެވެ. އަދި އެއްބަސްވުމުގެ ނިޔަލަށް ދެފަރާތުގެ ހަމައަށް އެއްބަސްވުމެއް ހުއްޓުވާ ޙައްޤުތައް (accrued rights) ނެތިގެން ނުދާނެކަމަށެވެ.

ހައިކޯޓުން ކަނޑައަޅާފައިވަނީ، މެޑިކުއިޕް މޯލްޑިވްސް އާއި އިންދިރާ ގާންދީ މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލާ ދެމެދު އެއްބަސްވުމެއް ވެފައިވާކަމާމެދު ދަޢުވާލުމުގެ އިޚްތިޔާރު ނަތީޖާއިން، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2021/SC-A/39 އިބްރާހީމް ރަޝީދު އަދި އިތުރު 2 ފަރާތެއް ވ. ޢަބްދުﷲ ޢަޒީޒު ޤަޟިއްޔާގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ އުޞޫލު މި މައްސަލައަށް ތަޠުބީޤުކުރަންޖެހޭކަމުގައި ނުދެކޭކަމެވެ. އަދި މި އެއްބަސްވުމުގައި ސަޕްލައިކޮށް، މެޝިންތަކާއި ބޭނުންވާ ރިއޭޖެންޓާއި އެހެނިހެން ސާމާނުތައް ޑެލިވަރީ ވެސް ޑްރޮޕްޝިޕްމަންޓް ގޮތުގައި، އެއީ routed through Mediquip Maldives Pvt Ltd މިފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައި އޮތް އޯޑަރުން، އެއީ އެއްބަސްވުމުގެ މުޤާބިލުކަން ސަޕްލައިކުރަނީ، އެ ސާމާނުތަކުން އެކުން ފަރާތްތަކުގެ ފުރުޞަތު ހާމަކުރެވިފައިވާ އެއްބަސްވުމުގައި މިވާ ބަޔާންކޮށް ނިޒާމުގައިވާ ނުކުތާތަކާ އެއްގޮތްކަމުން، މި ނިންމުމުން ސިވިލް ކޯޓުން ޤާނޫނީ އުޞޫލާ ޚިލާފަށް ނިންމާފައިވާކަމުގައި ނުދެކޭކަމެވެ.

ދެވަނަ ނުކުތާގައި ހައިކޯޓުން ކަނޑައަޅާފައިވަނީ، އިންދިރާ ގާންދީ މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލުގެ ފަރާތުން އެއްބަސްވުމާ ޚިލާފުވެފައިވާކަމީ، ކޮންޓްރެކްޓުގެ ފޯސްމަޖޫރުގެ 23 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ބަދަލުދޭންޖެހޭކަމަށެވެ. ނަމަވެސް ސިވިލް ކޯޓުން ކަނޑައަޅާފައިވަނީ އެއްބަސްވުމާ ޚިލާފުވުމުގެ މައްސަކަތް ބިނާވާ ގެއްލުމުގެ ބަދަލުހޯދުން ކަމަށާއި، އެއީ މެޝިނަރީ ބާރުވާ ރިއޭޖެންޓް ޑެލިވަރީ ވެސް ޑްރޮޕްޝިޕްމަންޓް ގޮތުގައި އޮތް ޗިޓާ އިންދިރާ ގާންދީ މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލުގެ ފަރާތުން އަދާކޮށްފައިނުވާތީ ސަބަބުން އުފެދުނު ފުރުޞަތު ގެއްލުމުގެ ބަދަލު ކަމަށާއި، މިފަދަ ދަޢުވާއެއް ގުޅުމުގެ ބަދަލު މަސައްކަތްކުރާ ޝަރުޢީ އަދި ޤާނޫނީ އުޞޫލު ނުކުމޭ، މި ނިންމުމުން ސިވިލް ކޯޓުން ޤާނޫނީ އުޞޫލާ ޚިލާފަށް ނިންމާފައިވާކަމުގައި ނުދެކޭކަމެވެ.

ފަނޑިޔާރު ހުޒައިފާ މުޙައްމަދު (ރިޔާސަތު)، ފަނޑިޔާރު ހުސައިން މަޒީދު އަދި ފަނޑިޔާރު މުޙައްމަދު ޝަރީފް ޢަބްދުﷲ ބެލި މި މައްސަލައިގައި، ފަނޑިޔާރު ހުޒައިފާ މުޙައްމަދުގެ ރައުޔާއި ފަނޑިޔާރު ހުސައިން މަޒީދާއި ފަނޑިޔާރު މުޙައްމަދު ޝަރީފް ޢަބްދުﷲ ތާއީދުކުރައްވައި، 21 އޮކްޓޫބަރު 2026 ގައި، ސިވިލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2336/Cv-C/2021 ޤަޟިއްޔާ އިސްތިއުނާފުކުރުމުން އަދި އިންދިރާ ގާންދީ މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލް (ދައުލަތް) ގެ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ނުކުތާތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް، އެ ޤަޟިއްޔާގެ ޙުކުމް ބާޠިލުކުރަންޖެހޭނެ ޝަރުޢީ ނުވަތަ ޤާނޫނީ ސަބަބެއް ނެތްކަމަށް ކަނޑައަޅައި، ފަނޑިޔާރުންގެ އިއްތިފާޤުން ޙުކުމްކޮށްފައިވެއެވެ.

ޤާނޫނީ އުޞޫލުތައް

ނިންމުމަށް ފަނޑިޔާރުން ބިނާކުރެއްވި ޤާނޫނީ އުޞޫލުތަކާއި މި ކޯޓުތަކުގެ ޤަޟިއްޔާތައް

1. ކޮންޓްރެކްޓަކީ ދެފަރާތުގެ ނުވަތަ އެއަށްވުރެ ގިނަ ފަރާތްތަކުގެ މެދުގައި، ކަމެއް ކުރުމުގެ ނުވަތަ ކަމެއް ނުކުރުމުގެ ޤާނޫނީ އިލްތިޒާމު އުފެދުމަށް ވެވޭ އެއްބަސްވުމެކެވެ. އެހެނަމަ އެއްބަސްވުމެއްގެ މައުޟޫޢާއި އެކުލަވާލުމުގެ ފުރިހަމަ ބާރާއި އިޚްތިޔާރު މަސްދަރު ސްވާދީނުކަމާ ދަށުން ކޮންޓްރެކްޓުގެ ބައިވެރިންނަށް ލިބިދެއެވެ. މިއީ freedom to contract ގެ މަފްހޫމެވެ.

2. މިބާރާއި އިޚްތިޔާރު ޤާނޫނީގޮތުން ޤައިދުކުރެވޭނީ ހަމައެކަނި ގޮތަކީ ކޮންޓްރެކްޓެއްގެ އެއްބަސްވުމަކީ 'އަމުރުކުރަނިވި ޤާނޫނީ ޤާއިދާ' (peremptory rule) އަކާއި ނުވަތަ ދައުލަތުގެ އާންމު ނިޒާމާއި އާންމު އަދަބުތަކުގެ (public order/public decency) ޤާއިދާއަކާއި ޚިލާފު އެއްބަސްވުމަކަށް ވާނަމައެވެ (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2009/SC-A/30 ހަސަން ބަޝީރު ވ. ހަރސް ގްރޫޕް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ޤަޟިއްޔާ).

3. ކޮންޓްރެކްޓްތަކާބެހޭ ޤާނޫނުގެ 2 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ކޮންޓްރެކްޓަކީ ޤާނޫނު ޤަބޫލުކުރާ، ނުވަތަ ޤާނޫނު ބާރުހުރި އެއްބަސްވުމަކަށްވާންޖެހެއެވެ. ކޮންޓްރެކްޓަކީ ޤާނޫނު އެހެން ގޮތަކަށް ކަނޑައަޅާފައިނުވާނަމަ، ވަކި ފޯމަކަށް ގޮތަކަށް އޮތުން ލާޒިމު އެއްޗެއް ނޫނެކަމުގައި ކޮންޓްރެކްޓްތަކާބެހޭ ޤާނޫނުގެ 4 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ، ސަބަބަކީ ބަހުން ނުވަތަ ލިޔުމުން ގޮތުންވެސް ކޮންޓްރެކްޓެއް އުފެދޭނެއެވެ. ކޮންޓްރެކްޓެއް ލިޔެ ސޮއިކޮށްފައި ނެތުން ޤާނޫނު ގޮތުން ބާޠިލުވެގެންނުދާނެއެވެ.

4. ޤާނޫނުގައި ވަކި ހާއްސަ ގޮތަކަށް އުފެދުމަށް ބުނެފައިނުވާ ކޮންޓްރެކްޓެއް، އެއްފަރާތުން އަނެއްފަރާތަށް ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުމެއް، އެ ހުށަހެޅުން ދައްކާފައިވާ ފަރާތުން ޤަބޫލުކުރުމުން ފުރިހަމަވާ އެކަނި 'ރިޟާއީ' (consensual) ކޮންޓްރެކްޓްތަކެވެ (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2009/SC-A/30 ހަސަން ބަޝީރު ވ. ހަރސް ގްރޫޕް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ޤަޟިއްޔާ). ކޮންޓްރެކްޓް ސޮއިކޮށްގެން ބިނާވެފައިނުވިޔަސް، ބައިވެރިން އެއްވެސް މަޖުބޫރުކުރުމަކާނުލައި އަމިއްލަ އިޚްތިޔާރުގައި ފުރިހަމަ ދުވާލާއި ފުރުޞަތު އަށްވާލައި، އެ ދުވާލާއި ފުރުޞަތު ސަޕްލައިޔާއި ފާސްކޮށް ފުރުޞަތުދިނުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ މުއްދަތުގެ 02 (ދޭއް) އަހަރުގެ މުއްދަތަށް (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2014/SC-A/16 (ހަސަން ޢަލީ މަނިކު ވ. ޙާމިދު އިސްމާޢީލް) ޤަޟިއްޔާއާއި، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2017/SC-A/01 (އެލައިޑް އިންޝުއަރަންސް ކޮމްޕެނީ އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ވ. ރޯޔަލް ބޭރަސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް) ޤަޟިއްޔާ).

5. ކޮންޓްރެކްޓްތަކާބެހޭ ޤާނޫނުގެ 3 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ)، 5 ވަނަ މާއްދާއާއި 6 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން، ކޮންޓްރެކްޓެއްގައި އެއްބަސްވާ މީހުން ތިބި ފުރުޞަތުވާނަމަ، އެއްވެސް މަޖުބޫރުކުރުމެއްނެތި އަމިއްލަ އިޚްތިޔާރުގައެވެ. ހުށަހެޅުމަކީ ޚިޔާނާތްތެރި ގޮތަކަށް، ނުވަތަ ދޮގުބަހަކުން ގޮތަކަށް ނޫނަސް އެއްބަސްވާ ވަގުން ނުވާނެއެވެ. އެ ހުށަހެޅުން ވާނެ ޤާނޫނީގޮތުން ބަލައިގަނެވޭ ކަމަކަށް ވާންޖެހޭނެއެވެ. ހުށަހެޅުމަކަށް ހުށަހެޅުމާއި ޤަބޫލުކުރުމަކީ ކަނޑައެޅިގެން ނުވާނަމަ، ޤަބޫލުކުރެވޭ، އެއްބަސްވުމަކީ ޤާނޫނީ ގޮތުން ކަނޑައެޅިގެން ނުވަތަ އެކަށީގެންވާ ގޮތަކަށް (ކޮންޓްރެކްޓްތަކާބެހޭ ޤާނޫނުގެ 7 ވަނަ، 8 ވަނަ އަދި 9 ވަނަ މާއްދާ).

6. ޤާނޫނު ފުރިހަމަވާގޮތަކަށް ފާސްވާ ކޮންޓްރެކްޓެއްގައި ހިމެނޭ އެއްބަސްވުމެއްގެ (1) ހުށަހެޅުން، (2) ޤަބޫލުކުރުން (3) މުޢާމަލާތުކުރުމަށް (4) ޤާނޫނީ ބާރުލިބޭ ގޮތަށް އެއްބަސްވުމުގެ ނިޔަތް އޮތުން، (5) ކޮންޓްރެކްޓް އެއްބަސްވުމުގެ ޝަރުޠުތައް ޔަޤީންކަމާއި ހުރުން އަދި (6) ބަދަލު އޮތުން، ކަމުގައެވެ. މުޢާމަލާތު (consideration) ކޮންޓްރެކްޓެއްގެ ފުރިހަމަވުމަށް ކޮންމެހެން ފުރިހަމަވާންޖެހޭ އުސޫލުތަކެވެ (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2016/SC-A/16 އިބްރާހީމް ހަމީދު ވ. ދައުލަތް (މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ) ޤަޟިއްޔާ).

7. ކޮންޓްރެކްޓާބެހޭ ޤާނޫނުގެ ބޭނުމަށް މުޤާބިލަކީ ކޮންޓްރެކްޓެއްގައި ހިމެނޭ އެއް ފަރާތުން އަނެއް ފަރާތަށް ވާ ވައުދެއްގެ ބަދަލުގައި ވައުދު ޙައްޤުވާ ފަރާތުން ވައުދުވީ ފަރާތަށް ދޭ އަގު ނުވަތަ ކޮށްދޭ ކަމެއް ނުވަތަ ނުކޮށް ދޫކޮށްލާ ކަމެއް ނުވަތަ ދޫކޮށްލާ ޙައްޤެކެވެ. ކޮންޓްރެކްޓެއްގައި މުޤާބިލު [illegible] ކޮންޓްރެކްޓް [illegible]. މުޤާބިލުގައި ހުރި ނުވަތަ [illegible] (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2015/SC-A/24 ސަމީރާ އިންޖިނިއަރިންގ އެންޑް ޓްރޭޑިންގ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ވ. ޖައުސާ ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕްރޮޖެކްޓްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޤަޟިއްޔާ).

8. މުޤާބިލަކީ އެކަށޭނަ (sufficient) ނުވަތަ އެ ލިބިގަންނަ ފަރާތަށް އަގު ހުރި ނުވަތަ އަގެއް ހުރި އެއްޗެއް ކަމުގައިވާންޖެހެއެވެ. މުޤާބިލަކީ ފުދޭ (adequate) އެއްޗަކަށްވާން ނުޖެހެއެވެ. [illegible] ފުދޭނެއެވެ. އާންމުގޮތެއްގައި ކޯޓުތަކުން މުޢާމަލާތުގެ ވިޔަފާރީގެ ފުދޭ މިންވަރަކަށް ނުވަތަ އޭގެ އިންސާފުވެރިކަމަކަށް ނުބަލާނެއެވެ.

9. މުޤާބިލު އެއް ފަރާތުން އަނެއް ފަރާތަށް ބަދަލުވާންވާނެއެވެ. މުޤާބިލު އަންނަންވާނީ ވައުދު ޙައްޤުވާ (promisee) ފަރާތުންނެވެ. މާޒީގެ ކޮށްފައިވާ މުޤާބިލު އާންމު ގޮތެއްގައި ބަލައިގަނެވޭ މުޤާބިލެއްނޫނެވެ.

10. އާންމު އުޞޫލުގެ ގޮތުން ދެ ފަރާތުން ކޮންޓްރެކްޓެއްގެ މުޤާބިލު އެއް ފަރާތުން އަނެއް ފަރާތަށް ބަދަލުކުރުމަށް ވަކި ވަގުތަކަށް އެއްބަސްވުމުގެ ބައިވެރިންނަށް އެއްބަސްވެވިފައިވާނަމަ، ނުވަތަ އެއްބަސްވުމުގައި ވަކި ވަގުތެއް ކަނޑައަޅާފައިވާނަމަ، އެ ވަގުތެއްގައި އެ މުޤާބިލު އެއް ފަރާތުން އަނެއް ފަރާތަށް ބަދަލުވެ، ނަގުދުވެގެން ދާންވާނެއެވެ (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2015/SC-A/24 ސަމީރާ އިންޖިނިއަރިންގ އެންޑް ޓްރޭޑިންގ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ވ. ޖައުސާ ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕްރޮޖެކްޓްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޤަޟިއްޔާ).

11. މުޤާބިލުގައި ފުރިހަމަވާންޖެހޭ ޝަރުޠުތަކެއް މުޤާބިލުގައި ފުރިހަމަ ނުވާނަމަ، ޤާނޫނީ ގޮތުން ބަންދުކުރުވާ އެއްބަސްވުމެއް އުފެދިގެން ނުދާނެއެވެ (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2019/SC-A/56 ބިޒްނަސް [illegible] ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ވ. މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް (ދައުލަތް) ޤަޟިއްޔާ).

12. ދެ ފަރާތެއްގެ ދެމެދު ޤާނޫނީގޮތުން ބަންދު އަދި ޤާނޫނީގޮތުން [illegible] އެއްބަސްވުމެއް ވުޖޫދުވުމަށް އެ އެއްބަސްވުމުގައި މުޤާބިލުގެ ޢުންޞުރު ހިމެނެންޖެހެއެވެ. އެއްބަސްވުމުގައި މުޤާބިލެއްނެތްނަމަ، އެއީ ޤާނޫނީ ބަންދު އެއްބަސްވުމަކަށް ނުވާނެއެވެ. އެހެންކަމުން، އެއްބަސްވުމެއް ވުޖޫދުވެފައިވާކަމަށް އިއްދިޢާކުރާނަމަ، އެ އެއްބަސްވުމުގައި މުޤާބިލު [illegible] ފަރާތުންނެވެ.

13. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2021/SC-A/39 އިބްރާހީމް ރަޝީދު އަދި އިތުރު 2 ފަރާތެއް ވ. ޢަބްދުﷲ ޙަމީދު ޤަޟިއްޔާގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ އުޞޫލު ނިސްބަތްވަނީ، ކޮންޓްރެކްޓެއް އުފެދުނުކަމާމެދު ސުވާލު އުފެދޭ ޙާލަތްތަކަށް، ކޮންޓްރެކްޓަކަށް ދެފަރާތް ވާޞިލުވެވިފައިވޭތޯ ބެލުމަށްޓަކައި ކޯޓުތަކުން ބަލަންޖެހޭނީ މައުޟޫޢީ ބެލުމަކަށެވެ. މި ބެލުމުގެ ދަށުން ކޯޓުން ބަލާނީ ޒާހިރުން ކަންކަން ކޮންގޮތަކަށް ދެފަރާތުގައިވާ ވަރަކަށްވަރަކާއި އަދި ލިޔުމުގައިވާ ލިޔުންތަކާއި އަދި އެހެން ދަލީލުތަކާ ދެފަރާތުން ކުރި ޢަމަލުތަކެވެ. ހަމައެހެންމެ، ޤާނޫނީ ގޮތުން ކޮންޓްރެކްޓަކަށް ވާޞިލުވެވިފައިވޭތޯ ބެލުމަށް ކޮންޓްރެކްޓާބެހޭ ޤާނޫނުގެ ސާފުކޮށްދީފައިވާ އުސޫލުތައް، އެ އުސޫލުތައް މައްސަލައަކަށް ތަޠުބީޤުކުރަންޖެހޭނެއެވެ.

14. އެއްބަސްވުމުގައި ސާފުކޮށް، ލެޓިން ބަސްތަކަށް ބޭނުންވާ ރިޕޯޓުތަކާއި އެހެނިހެން ސާވިސްތަކެއް އެއް ފަރާތެއް މެދުވެރިކޮށް (routed through) ކުރިމަތިން ބަދަލުކުރެވޭގޮތަށް ކޮންޓްރެކްޓުގައި އޮތުމުން، އެއީ އެއްބަސްވުމުގެ މުޢާމަލާތަކަށް ސާފުވެ. އެ ސާފުކުރަމުން އެހެން ފަރާތެއްގެ ފުރިހަމަ ކުރިއަށްދިއުމަށް، ނަމަވެސް އެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި އެއްވެސް މީހަކަށް އެ ފަރާތް މެދުވެރިކޮށް ކުރިޔަށްދިއުމަށް އެއްބަސްވުމުގައި މިވާ ބަޔާން ނުކުރާނަމަ އެކަމަށް ނިސްބަތްވާނެއެވެ.

15. ކޮންޓްރެކްޓާބެހޭ ޤާނޫނުގެ 23 ވަނަ މާއްދާގައިވަނީ، ކޮންޓްރެކްޓެއްގެ ބައިވެރިއަކު އެ ކޮންޓްރެކްޓާ ޚިލާފު ޢަމަލުކޮށް ކޮންޓްރެކްޓު ފުސްކޮށްފިނަމަ، އެ ޢަމަލެއްގެ ސަބަބުން ލިބުނު ގެއްލުމަކަށް އެހެން ބައިވެރިޔާއަށް ބަދަލު ހޯދުމުގެ ޙައްޤު ލިބޭނެއެވެ. ގެއްލުމުގެ ބަދަލު ނަގައިދިނުމުގެ ކުރިން އެއްބަސްވުމާ ޚިލާފުވީ ފަރާތެއް ދޭންޖެހޭނެ ޖަވާބެއް ދޭންޖެހެއެވެ. އެއްބަސްވުމާ ޚިލާފުވެގެން ލިބޭ ގެއްލުމުގެ ބަދަލަކާމެދު ގޮތެއް ނިންމާނީ އެއްބަސްވުމާ ޚިލާފުވީ ކޮން ފަރާތަކުންކަން ކަނޑައެޅުމަށްފަހުއެވެ (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2019/SC-A/85 ދަޢުވާތަކު ވ. ވިލާ އެއަރ ޓްރެވަލް ސަރވިސް ޤަޟިއްޔާއާއި، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2020/SC-A/38 ސޮނިކާ އެންޓަރޕްރައިޒަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ވ. ޓީ.އާރް.އައި އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޤަޟިއްޔާ).

16. އެއްބަސްވުމުގެ ބައިވެރިއަކު އެއްބަސްވުމާ ޚިލާފުވެއްޖެނަމަވެސް، ކޮންޓްރެކްޓާބެހޭ ޤާނޫނުގެ 23 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން އެ ފަރާތަށް ބަދަލުނަގައިދެވޭނެއެވެ.

17. ކޮންޓްރެކްޓާ ޚިލާފުވުމުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް، ނަމަވެސް އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން އެއް ފަރާތުގެ މައްޗަށް އޮތް ޒިންމާއެއް (ރިޕްރެޒެންޓޭޝަން ވަކި ފަރާތެއް މެދުވެރިކޮށް ހުށަހެޅުމުގެ ޒިންމާ) އަދާކޮށްދިނުމުގައި ޢާންމުކޮށް ސަމާލުކަން އަށަގެންނެވުމުގެ ފުރުޞަތު އޮތް ގެއްލުމުގެ ބަދަލު ހޯދުމަށް ވަކި ދައުވާއެއް ކުރުމުގެ ޙައްޤު މަނާވެގެންނުވާ ޝަރުޠެއް އަދި ގާނޫނީ އުސޫލުތައް ނެތެވެ.

18. ބައެއް ޙާލަތްތަކުގައި ޝަރީޢަތުން ގޮތެއް ކަނޑައަޅާފައިވާ ކަންކަމުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް، ކުރަމުގެ މުޢާމަލާތަކާ ގުޅިގެން އެއް ފަރާތުން އަނެއް ފަރާތުގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކުރުމަށް ހުއްދަ ކުރެއްވުމަށް ޝަރީޢަތުން ބަލާނެ ކަރުދާސްތަކާ ހާލަތެއް މެދުވެރިވެދާނެއެވެ (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2019/SC-A/70 (ކޮރަލް ގާޑްން ރިސޯޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ވ. އަލީ ނޭޝަނަލް ކޮންސްޓްރަކްޝަން ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް) ޤަޟިއްޔާ). އަދި ބައެއް ޙާލަތްތަކުގައި ބަދަލުނަގާ މައްސަލަ ނިންމުމަށް ކޮންޓްރެކްޓާބެހޭ ޤާނޫނުގެ އަސާސް އުސޫލުތަކުގެ ދަށުން ގެއްލުމުގެ ބަދަލު ހޯދުމަށް ދަޢުވާކުރުމަށް ހުއްދަ ކުރެއްވުމަށް ކަނޑައަޅާ ޙާލަތްތަކުގައި ގެއްލުމުގެ ބަދަލު މުޢާމަލާތުން ނެގޭނެއެވެ (ޙުސައިން ޝިހާބު އަބްދުލްލަތީފު ވ. މުޙައްމަދު ޙުސައިން) ޤަޟިއްޔާ).

މި ނިންމުމުގައި ހަވާލާދީފައިވާ ޤަޟިއްޔާތައް

ނަމީރާ އިންޖިނިއަރިންގ އެންޑް ބިލްޑިންގ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ވ. ޖައުސާ ކޮންސްޓްރަކްޝަން މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2015/SC-A/24 ނަމީރާ އިންޖިނިއަރިންގ އެންޑް ބިލްޑިންގ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ވ. ޖައުސާ ކޮންސްޓްރަކްޝަން މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޤަޟިއްޔާ

ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: ނަމީރާ އިންޖިނިއަރިންގ އެންޑް ބިލްޑިންގ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އާއި ޖައުސާ ކޮންސްޓްރަކްޝަން މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް (ދަށު ކޯޓާއި ދެފަރާތުންވެސް މި ޤަޟިއްޔާއަށް ހަވާލާދީފައިވެއެވެ)

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ކޮންޓްރެކްޓާބެހޭ ޤާނޫނުގެ ބޭނުމަށް މުޤާބިލަކީ ކޮންޓްރެކްޓެއްގައި ހިމެނޭ އެއް ފަރާތުން އަނެއް ފަރާތަށް ވާ ވަޢުދެއްގެ ބަދަލުގައި ވަޢުދު ބަދަލުވާ ފަރާތުން ވަޢުދުވީ ފަރާތަށް ދޭ އަގު ނުވަތަ ކޮށްދޭ ކަމެއް ނުވަތަ ނުކޮށް ދޫކޮށްދޭ ކަމެއް ނުވަތަ ދޫކޮށްދޭ ބަދަލެކެވެ.
2. ކޮންޓްރެކްޓެއްގައި މުޤާބިލު އެކުލެވިފައިވާތޯ ދެނެގަތުމުގައި ކޮންޓްރެކްޓް ކުރުމުގެ މަޤްޞަދަށް ބަލަން ޖެހޭނެއެވެ.
3. މުޤާބިލުގައި ދެވޭ ނުވަތަ ބަދަލުކުރެވޭ އެއްޗަކީ އަގު ކުރެވޭ އެއްޗަކަށްވުން ލާޒިމުވާނެއެވެ.
4. ޢާންމު އުސޫލެއްގެ ގޮތުން ދެ ފަރާތުން ކޮންޓްރެކްޓެއްގެ މުޤާބިލު އެއް ފަރާތުން އަނެއް ފަރާތަށް ބަދަލުކުރުމަށް ވަކި ވަގުތަކަށް އެއްބަސްވެފައިވާނަމަ، ނުވަތަ އެއްބަސްވުމުގައި ވަކި ވަގުތެއް ކަނޑައަޅާފައިވާނަމަ، އެ ވަގުތެއްގައި އެ މުޤާބިލު އެއް ފަރާތުން އަނެއް ފަރާތަށް ބަދަލުވާ، ނަގުދުވެގެން ދާނެއެވެ.

އިބްރާހީމް ރަޝީދު އަދި އިތުރު 2 ފަރާތެއް ވ. ޢަބްދުﷲ ޢަޒީޒު

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2021/SC-A/39 އިބްރާހީމް ރަޝީދު އަދި އިތުރު 2 ފަރާތެއް ވ. ޢަބްދުﷲ ޢަޒީޒު ޤަޟިއްޔާ

ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: އިބްރާހީމް ރަޝީދު އަދި އިތުރު 2 ފަރާތެއް އާއި ޢަބްދުﷲ ޢަޒީޒު (އިސްތިއުނާފުކުރި ފަރާތުން ހަވާލާދީފައިވާ ޤަޟިއްޔާއެކެވެ)

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ކޮންޓްރެކްޓަކަށް ދެފަރާތް ވާސިލްވެފައިވާތޯ ބެލުމަށްޓަކައި ދެފަރާތުގެ ހިތުގައި އޮތް އެއްޗެއް ކަމަށް ދެފަރާތުން ބުނާ އެއްޗަކަށް ކޯޓުން ނުބަލާނެއެވެ.

2. އެއްބަސްވުމެއް އޮތޯ ބެލުމުގައި ޚަސްމުން ކަންކަން ކޮށްފައިވާ ގޮތާއި ދައްކާފައިވާ ވާހަކަތަކާއި، އަދި ލިޔެފައިވާ ލިޔުންތަކަށް ބަލަންޖެހޭނެއެވެ.

3. ހައިކޯޓުން ބަޔާންކުރިގޮތުގައި، މި ޤަޟިއްޔާގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ އުސޫލު ނިސްބަތްވަނީ، ކޮންޓްރެކްޓެއް އުފެދުނުކަމާމެދު ސުވާލު އުފައްދާ ހާލަތުގައި ކޯޓުތަކުން ބޭނުންކުރާ މައުޟޫޢީ ޓެސްޓެވެ.

ދައުލަތް ވ. ވިލާ އެއަރ ޕްވޓ ލޓޑ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2019/SC-A/85 ދައުލަތް ވ. ވިލާ އެއަރ ޕްވޓ ލޓޑ ޤަޟިއްޔާ

ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: ދައުލަތް އާއި ވިލާ އެއަރ ޕްވޓ ލޓޑ (އިސްތިއުނާފުކުރި ފަރާތުން ހަވާލާދީފައިވާ ޤަޟިއްޔާއެކެވެ)

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. އެއްބަސްވުމާ ހިލާފުވެގެން ލިބޭ ގެއްލުމުގެ ބަދަލަކާމެދު ގޮތެއް ނިންމާނީ އެއްބަސްވުމާ ހިލާފުވީ ކޮން ފަރާތަކުންކަން ކަނޑައެޅިގެންނެވެ.

ސެންޓަރ އެންޓަރޕްރައިސަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ވ. ޓްރޮޕިކް އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2020/SC-A/38 ސެންޓަރ އެންޓަރޕްރައިސަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ވ. ޓްރޮޕިކް އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ދަޢުވާއާ

ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: ސެންޓަރ އެންޓަރޕްރައިސަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އާއި ޓްރޮޕިކް އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް (އިސްތިއުނާފުކުރި ފަރާތުން ހަވާލާދީފައިވާ ދަޢުވާއާއެކު)

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުޞޫލުތައް:

1. ގެއްލުމުގެ ބަދަލު ނަގައިދިނުމުގެ ކުރިން އެއްބަސްވުމާ ޚިލާފުވި ފަރާތެއް ދެނެގަންނަން ޖެހެއެވެ.

އިބްރާހީމް ހަލީމް ވ. ދައުލަތް (މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ)

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2016/SC-A/16 އިބްރާހީމް ހަލީމް ވ. ދައުލަތް (މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ) ދަޢުވާއާ

ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: އިބްރާހީމް ހަލީމް އާއި ދައުލަތް (މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ)

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުޞޫލުތައް:

1. މުޤާބިލެއް ދެވިފައި އޮތުމަކީ، ކޮންޓްރެކްޓެއް ފުރިހަމަވެ ވުޖޫދަށް އައުމަށްޓަކައި ކޮންމެހެން ފުރިހަމަވާންޖެހޭ އުންސުރުތަކެވެ.
2. ދެ ފަރާތެއްގެ ދެމެދުގައި ކޮންޓްރެކްޓެއް ވުޖޫދުވާނީ ޤާނޫނު ޤަބޫލުކުރާ އަދި ޤާނޫނު ބާރުދޭ ކޮންޓްރެކްޓަކަށްވުމަށް ލާޒިމުވާ އުންސުރުތައް ފުރިހަމަވެގެންނެވެ.
3. އެ އުންސުރުތަކަކީ (1) ހުށަހެޅުން، (2) ޤަބޫލުކުރުން (3) މުޤާބިލުދިނުން (4) ޤާނޫނީގޮތުން ބަނދެވޭ ގުޅުމެއް އުފެއްދުމުގެ ނިޔަތް އޮތުން، (5) ކޮންޓްރެކްޓް އުފެއްދުމުގެ ޤާބިލިއްޔަތު ހުރުން އަދި (6) ރުހުން އޮތުން، ކަމުގައެވެ.

ޙަސަން ޙަލީމް ވ. [illegible] [illegible] [illegible] ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2009/SC-A/30 ޙަސަން ޙަލީމް ވ. [illegible] [illegible] [illegible] ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޤަޟިއްޔާ ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: ޙަސަން ޙަލީމް އާއި [illegible] [illegible] [illegible] ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ކަނޑައަޅާފައިވާ ގާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ކޮންޓްރެކްޓެއް އެކުލަވާލުމުގެ ބާރާއި އިޚްތިޔާރު ގާނޫނީގޮތުން ޤައިދުކުރެވޭން ހަމައެކަނި ގޮތަކީ ކޮންޓްރެކްޓުގެ އެއްބަސްވުމަކީ 'އަމުރުކުރުވަނިވި ގާނޫނީ ގާއިދާ' (peremptory rule) އަކާއި ނުވަތަ ދައުލަތުގެ ޢާންމު ނިޒާމާއި ޢާންމު އަދަބުތަކުގެ (public order/public decency) ގާއިދާއަކާއި ޚިލާފު އެއްބަސްވުމަކަށް ވާނަމައެވެ.

2. ގާނޫނުގައި ވަކި ޚާއްޞަ [illegible] ނުވަތަ ވަކި ޚާއްޞަ ރަސްމީ ސިފައެއްގައި އޮތުން ލާޒިމްކުރާ ކޮންމެ ކޮންޓްރެކްޓަކީ، އެއްފަރާތުން އަނެއްފަރާތަށް ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުމެއް، އެ ހުށަހެޅުން ރައްދުވީ ފަރާތުން ޤަބޫލުކުރުމުން ވުޖޫދަށް އަންނަ 'ރިޟާއީ' (consensual) ކޮންޓްރެކްޓެކެވެ.

ޙަސަން ޢަލީ މަނިކު ވ. ޙާމިދު އިސްމާޢީލް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2014/SC-A/16 (ޙަސަން ޢަލީ މަނިކު ވ. ޙާމިދު އިސްމާޢީލް) ޤަޟިއްޔާ ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: ޙަސަން ޢަލީ މަނިކު އާއި ޙާމިދު އިސްމާޢީލް (ފުޓްނޯޓެއްގައި ހަވާލާދީފައިވާ ޤަޟިއްޔާއެކެވެ)

ކަނޑައަޅާފައިވާ ގާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ކޮންޓްރެކްޓް [illegible] ބިނާކޮށްފައިވަނީ 02 (ދޭއް) އަސާސެއްގެ މައްޗަށެވެ. އެއީ ކޮންޓްރެކްޓުގެ ބައިވެރިން އެއްވެސް މަޖުބޫރުކުރުމެއްނެތި އަމިއްލަ އިޚްތިޔާރުގައި އެ ކޮންޓްރެކްޓް [illegible] ބައިވެރިންގެ ފުރިހަމަ ރުހުމާއި [illegible]، އެ [illegible] [illegible]، [illegible] [illegible]، އަދި [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ކަމެއްގެ މައްޗަށް އޮތުމެވެ.

އެލައިޑް އިންޝުއަރެންސް ކޮމްޕެނީ އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ވ. ޔޮޓް ޓުއަރސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2017/SC-A/01 (އެލައިޑް އިންޝުއަރެންސް ކޮމްޕެނީ އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ވ. ޔޮޓް ޓުއަރސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް) ޤަޟިއްޔާ

ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: އެލައިޑް އިންޝުއަރެންސް ކޮމްޕެނީ އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އާއި ޔޮޓް ޓުއަރސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް (ފުލްބެންޗްއެއްގައި ބަލާފައިވާ ޤަޟިއްޔާއެއްކަމަށް)

ކަނޑައެޅިފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ކޮންޓްރެކްޓް ޞައްޙަވުން ބިނާވެފައިވަނީ، ބައިވެރިންގެ ފުރިހަމަ ރުހުމާއި ޤަބޫލު އޮފަރާއި، އެ ރުހުމާއި ޤަބޫލު ޝަރީޢަތާއި ޤާނޫނު ޤަބޫލުކުރާ ކަމެއްގެ މައްޗަށް އޮތުމުގެ 02 (ދޭއް) އަސާސެއްގެ މައްޗަށެވެ.

ބިޒްނަސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ވ. މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް (ދައުލަތް)

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2019/SC-A/56 ބިޒްނަސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ވ. މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް (ދައުލަތް) ޤަޟިއްޔާ

ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: ބިޒްނަސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އާއި މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް (ދައުލަތް)

ކަނޑައެޅިފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. މުޤާބިލު އެއް ފަރާތަކުން އަނެއް ފަރާތަށް ބަދަލުވުމާއި، މުޤާބިލަކީ މާލީގެ މުޤާބިލަކަށް ނުވުމާއި، މުޤާބިލަކީ ފުދޭ (adequate) އެއްޗަކަށް ނުވިޔަސްވެސް އެކަށޭނަ (sufficient) ނުވަތަ އެ ލިބިގަންނަ ފަރާތަށް އަގު ކުރެވޭ ނުވަތަ އަގެއް ހުރި އެއްޗެއް ކަމުގައި ވާންޖެހެއެވެ.

2. މިއިން ޝަރުޠެއް މުޤާބިލުގައި ފުރިހަމަ ނުވާނަމަ، ޤާނޫނީ ގޮތުން ތަންފީޛުކުރެވޭ ޞައްޙަ އެއްބަސްވުމެއް އުފެދިގެން ނުދާނެއެވެ.

3. މި ޤަޟިއްޔާގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުން 2016/SC-A/16 އާއި 2015/SC-A/24 ޤަޟިއްޔާތަކުގެ އުސޫލުތަކަށް ބަލާފައިވެއެވެ.

ޑރ މުޙައްމަދު ޖަމީލު ޙުސައިން ވ. ފާރޫޤު ޙަސަން އަދި އިބްރާހީމް ރަޝީދު މޫސާ

ސު ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2022/SC-A/58 (ޑރ މުޙައްމަދު ޖަމީލު ޙުސައިން ވ. ފާރޫޤު ޙަސަން އަދި އިބްރާހީމް ރަޝީދު މޫސާ) ފައިސަލާ (5 ވަނަ ފުޓްނޯޓު)؛

8 ވަނަ ފުޓްނޯޓުގައި: ސު ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2022/SC-A/58 (ޑރ. މުޙައްމަދު ޖަމީލު ޙުސައިން ވ. އަބްދުﷲ ފާރޫޤު ޙަސަން) ފައިސަލާ

ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: ޑރ މުޙައްމަދު ޖަމީލު ޙުސައިން އާއި ފާރޫޤު ޙަސަން އަދި އިބްރާހީމް ރަޝީދު މޫސާ (8 ވަނަ ފުޓްނޯޓުގައި ދެވަނަ ފަރާތުގެ ނަން ލިޔެފައިވަނީ އަބްދުﷲ ފާރޫޤު ޙަސަން ކަމަށެވެ)

ކަނޑައެޅިފައިވާ ޤާނޫނީ އުޞޫލުތައް:

1. ކޮންޓްރެކްޓް ފުރިހަމަވުމަށް މުޤާބިލު ކޮންމެހެން ފުރިހަމަވާންޖެހޭ އުންސުރެއްކަމުގެ އުޞޫލާއި، މުޤާބިލު ދެނެގަތުމުގައި ކޮންޓްރެކްޓް ހެދުމުގެ މަޤްޞަދަށް ބަލަންޖެހޭ އުޞޫލަށް މި ފައިސަލާގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވެއެވެ.

ސުލްޖާނާ އަޙްމަދު ވ. ފިރުދައުސް ޙަސީފް

ސު ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2022/SC-A/90 (ސުލްޖާނާ އަޙްމަދު ވ. ފިރުދައުސް ޙަސީފް) ފައިސަލާ

ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: ސުލްޖާނާ އަޙްމަދު އާއި ފިރުދައުސް ޙަސީފް (ފުޓްނޯޓެއްގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ފައިސަލާއެއްކެވެ)

ކަނޑައެޅިފައިވާ ޤާނޫނީ އުޞޫލުތައް:

1. މުޤާބިލަކީ ކޮންޓްރެކްޓެއް ފުރިހަމަވުމަށް ކޮންމެހެން ފުރިހަމަވާންޖެހޭ އުންސުރެއްކަމުގެ އުޞޫލު މި ފައިސަލާގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވެއެވެ.

ފާތިމަތު ޙުސައިން ވ. ފާތިމަތު ޖަމްޝީދާ

ސު ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2020/SC-A/113 (ފާތިމަތު ޙުސައިން ވ. ފާތިމަތު ޖަމްޝީދާ) ފައިސަލާ

ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: ފާތިމަތު ޙުސައިން އާއި ފާތިމަތު ޖަމްޝީދާ (ފުޓްނޯޓެއްގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ފައިސަލާއެއްކެވެ)

ކަނޑައެޅިފައިވާ ޤާނޫނީ އުޞޫލުތައް:

1. މުޤާބިލުގެ ތަޢުރީފާއި، ކޮންޓްރެކްޓެއްގައި މުޤާބިލު އެކަށީގެންވާތޯ ދެނެގަތުމުގައި ކޮންޓްރެކްޓް ހެދުމުގެ މަޤްޞަދަށް ބަލަންޖެހޭނެކަމުގެ ނަޒަރިއްޔާ ފައިސަލާގެ އުޞޫލު މި ފައިސަލާގައި ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.

ކޮރަލްގޭޓް ވޯޓް ވިލާސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ވ. އައިމާ ކޮންސްޓްރަކްޝަން ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2019/SC-A/70 (ކޮރަލްގޭޓް ވޯޓް ވިލާސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ވ. އައިމާ ކޮންސްޓްރަކްޝަން ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް) ޤަޟިއްޔާ

ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: ކޮރަލްގޭޓް ވޯޓް ވިލާސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އާއި އައިމާ ކޮންސްޓްރަކްޝަން ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް (ފުލްބެންޗަކުން ބަލާފައިވާ ޤަޟިއްޔާއެކެވެ)

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ބައެއް ޙާލަތްތަކުގައި ޝަރީޢަތުން ގޮތެއް ކަނޑައަޅާފައިނުވާ ކަންކަމުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް، ކުރާ މުޢާމަލާތަކާ ގުޅިގެން އެއް ފަރާތުން އަނެއް ފަރާތުގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކުރުމަށް ހުރަހެއްނެތްކަމަށް ޝަރީޢަތުން ބަޔާންކުރަންޖެހޭ ބާރަކެއް ފުދުވެރިވެދާނެއެވެ.

ޢާއިޝަތު ޝިހާމާ އަހްމަދު ވ. މުޙައްމަދު ޔޫސުފް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2022/SC-A/83 (ޢާއިޝަތު ޝިހާމާ އަހްމަދު ވ. މުޙައްމަދު ޔޫސުފް) ޤަޟިއްޔާ

ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: ޢާއިޝަތު ޝިހާމާ އަހްމަދު އާއި މުޙައްމަދު ޔޫސުފް (ފުލްބެންޗަކުން ބަލާފައިވާ ޤަޟިއްޔާއެކެވެ)

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ބައެއް ޙާލަތްތަކުގައި ބަޔަކުންނާ މަސައްކަތް ނިންމުމުގައި ކޮންޓްރެކްޓްތަކާ ޤާނޫނުގެ އާންމު އުސޫލުތަކުގެ ދަށުން ގެއްލުމުގެ ބަދަލު ހޯދުމަށް ދަޢުވާކުރުމަށް ހުރަހެއްނެތްކަމަށް ކަނޑައަޅާ ބާރަކާ ފުދުވެރިވެދާނެއެވެ.

Currie v. Misa

Currie v. Misa (1875) LR 10 Ex 153

ފަރާތްތައް: Currie އާއި Misa (އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ޤަޟިއްޔާއެއް؛ ކޯޓުގެ ނަން ރިޕޯޓުގައި ބަޔާންކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ)

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ޤާނޫނީ މާނައިގައި އަގުހުރި މުޤާބިލަކީ، އެއް ފަރާތަކަށް ލިބޭ އެއްވެސް ހައްޤެއް، މަސްލަހަތެއް، ފައިދާއެއް ނުވަތަ މަންފާއެއް، ނުވަތަ އަނެއް ފަރާތުން ދޫކޮށްލާ ދޫކޮށްލުމެއް، އުފުލާ ގެއްލުމެއް، ގެއްލިދާ ގެއްލުމެއް ނުވަތަ އުފުލާ ޒިންމާއެއް ކަމުގައި ވެދާނެއެވެ.

Chapel & Co Ltd v. The Nestle Co Ltd

Chapel & Co Ltd v. The Nestle Co Ltd (1960) AC 87

ފަރާތްތައް: Chapel & Co Ltd އާއި The Nestle Co Ltd (ފުލްބެންޗެއްގައި ބަލާފައިވާ އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ޤަޟިއްޔާއެއް)

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ވަކި އެއްޗެއް އޭގެ އަމިއްލަ ގޮތުގައި މާލީ އަގު ދަށްވުމަކީ ނުވަތަ އެއްވެސް މާލީ އަގެއް ނެތުމަކީ، އެ އެއްޗަކީ ކޮންސިޑަރޭޝަނެއްގެ ގޮތުގައި ބެލުމަށް ހުރަސްއަޅާ ކަމެއް ނޫނެވެ.

Photo Production Ltd v Securicor Transport Ltd

އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ހައުސް އޮފް ލޯޑްސްގެ ޤަޟިއްޔާއާއި ކަމަށްވާ Photo Production Ltd v Securicor Transport Ltd (1980) AC 827

އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ހައުސް އޮފް ލޯޑްސް

ފަރާތްތައް: Photo Production Ltd އާއި Securicor Transport Ltd (މި ޤަޟިއްޔާއަށް ބައިވެރިވެފައިވަނީ އިސްތިއުނާފު ހައްދުވި ފެކްޓަރީ ގާޑުކުރުމުގެ ފަރާތުންނެވެ)

ކަނޑައެޅިފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ފަންޑަމެންޓަލް ބްރީޗް ޑޮކްޓްރިން ފަރާތުން ބޭނުންކުރާ ގޮތަކީ، ސަބްސްޓެންޓިވް ގަވާއިދެއް ނޫން، ކޮންސްޓްރަކްޝަނާ ގުޅޭ ވަކި ދު ކަމެއް ހިމެނޭއިރު، އެއްކަމަކީ ކޮންޓްރެކްޓް ނިމުމަކަށް ގެނައި ގޮތުގެ ދީގެންނެވެ. އެއްބަސްވުން ނިމުމަކަށް ގެނައުމާ ހަމައަށް އުފެދިފައިވާ ޙައްޤުތައް (accrued rights) ނެތިގެން ނުގެއްލޭނެއެވެ.